

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1784/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายดาวุฒิ สุขเจริญ

จำเลย

นายดาวุฒิ สุขเจริญ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกัน
ขอใช้หลักทรัพย์ที่ได้ยื่นไว้เดิมเป็นหลักประกัน

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์
พ.ศ. 2522 มาตรา 42,64 พระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 43,157
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291,91ลงโทษฐานขับขีรถจักรยานยนต์โดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 42,64 ปรับ 500 บาท
ฐานขับขีรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือ
ทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43,157กับความผิด
ฐานขับขีรถโดยประมาทเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 291 เป็นความผิดกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบท จึงให้ลงโทษบท
หนักตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 291 ให้จำคุก 4 ปี รวมเป็นจำคุก 4 ปี ปรับ
500 บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษกึ่งหนึ่งคง
จำคุก 2 ปี ปรับ 250 บาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยแถลงในคำร้องประกอบว่า

จะยื่นฎีกาต่อไป (อันดับ 30,29)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาล
อุทธรณ์ โดยตีราคาประกัน 200,000 บาท(อันดับ 10)

คำสั่ง

คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้จึงยังไม่มีเหตุ
ที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ให้ยกคำร้อง

คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้จึงยังไม่มีเหตุ
ที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ให้ยกคำร้อง

(สมฤทธิ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-เธียร ยุงทอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ